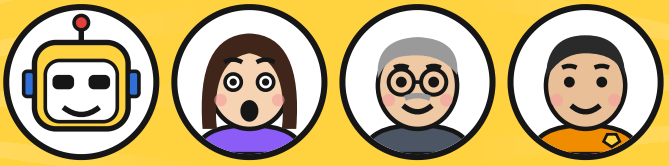
제니툰 특별편 · 노동판례툰

기간제 2년, 법원은 이렇게 센다

기간제법 판례 한 번에 읽기 — 사용기간 · 차별시정 · 갱신기대권



2년 기간제 사용기간 상한	**강행규정** 배제 합의는 무효	**공백** 있어도 합산될 수 있다
법주별 임금 차별 비교 방법	**6개월** 계속 차별은 종료일부터	**기대권** 갱신·전환 거절도 다툰다

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.10.30

🎬 원작 영상 안내

채널 **'김영호의 노동법튜브'** · 「판례낭독 : 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 편」(2026.10.5 게시 · 28분 40초 · 2026.10.1 기준 업데이트)

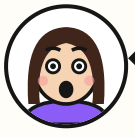
영상의 12개 챕터를 빠짐없이 웹툰으로 옮기되, 판결 문장을 그대로 옮기지 않고 제니툰 캐릭터의 대사로 **새로 풀어 썼습니다**. 판례 요지는 **(요지)**로 표시했습니다.

▶ 원작 영상 보러 가기 · 📘 기간제법 원문(국가법령정보센터)

EP.0

기간제법, 세 갈래 길

오늘 읽을 판례 지도



한결 대리

노무사님, 다음 달부터 계약직 재계약 업무를 제가 맡게 됐어요. 기간제법 판례가 그렇게 많다면서요?

겁낼 것 없어요. 판례는 크게 세 갈래로 나뉩니다. 오늘은 이 지도대로 따라가 봅시다.



도 노무사

① 사용기간 2년 셈법 (제4조)	② 차별시정 비교·판단·기간 (제8조·제9조)	③ 무기계약 간주 후 근로조건	④ 갱신기대권·전환기대권

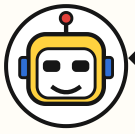
「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 핵심 조문 (요지)

· 제4조 제1항 — 기간제근로자는 원칙적으로 2년 범위에서 사용 (사업 완료 기간, 휴직 대체, 고령자, 전문직 등 예외는 단서 각 호)

· 제4조 제2항 — 예외 사유 없이 2년을 넘겨 사용하면 기간의 정함이 없는 근로자로 간주

· 제8조 제1항 — 기간제라는 이유로 동종·유사 업무의 무기계약 근로자보다 차별적 처우 금지

· 제9조 제1항 — 차별적 처우가 있은 날부터 6개월 내 노동위원회에 시정 신청 (계속되는 차별은 종료일부터)



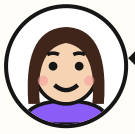
영상 챕터 12개를 EP.1부터 EP.10까지 순서대로 담았어요. 출발!

안내로봇 체키

EP.1

2년 규칙은 합의로도 못 바꾼다

강행규정 · 형식적인 '사업 완료 기간'의 반복



근로자가 '2년 넘어도 정규직 안 바랍니다'라고 서명하면 괜찮지 않나요?

한결 대리

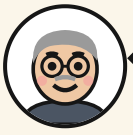
안 됩니다! 제4조 제2항은 강행규정이에요. 당사자끼리 적용을 빼자고 합의해도 그 합의는 효력이 없어요.

(요지) 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016두62795



도 노무사

① 예외 — 사업 완료 기간



건설 공사, 특정 프로그램 개발처럼 **객관적으로 끝이 정해진** 사업이라면, 완료 예정 시점까지 계약해 2년을 넘길 수 있어요.

도 노무사

② 꼼수 — 이름만 프로젝트

?!

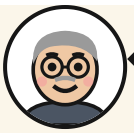
'○○ 프로젝트 완료 시까지'라고 써 놓고 매년 이름만 바꿔 다시 쓰는 곳도 봤어요.



현장 반장

③ 법원 판단

④ 무엇을 보나



도 노무사

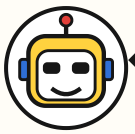
2년 규정을 피하려고 **형식적으로 완료 기간을 반복했고 근로관계가 이어졌다면, 예외로 인정하지 않아요.**

(요지) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016다255910

반복 계약의 **동기·경위**, 계약 내용, **업무의 동일성**, 공백 길이, 공백 동안 업무를 누가 했는지까지 **종합해서 봐요.**



안내로봇 체키



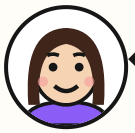
안내로봇 체키

첫 번째 정리 — **계약서 문구보다 실제 일한 모습**이 기준이에요.

EP.2

2년 셈법 ①

빼는 기간 · 넣는 기간 · 예외기간이 끼어 있을 때



한결 대리

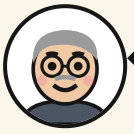
2년을 셀 때 무엇을 넣고 무엇을 빼는지 헷갈려요.

영상에 나온 세 가지 경우를 차례로 볼게요.



도 노무사

① 초단시간 근무 기간



도 노무사

주 15시간 미만 **초단시간으로 일하다 그 관계가 끝나고, 이후 일반 기간제로 새로 계약했다면 초단시간 기간은 2년에 넣지 않아요.**

(요지) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013다2672

② 부당하게 갱신을 거절당한 기간

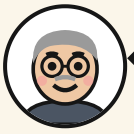
사용자가 부당하게 갱신을 거절해 일하지 못한 기간은, **갱신기대권이 유지되는 범위에서 2년에 넣어요.**

(요지) 대법원 2018. 6. 19. 선고 2013다85523



도 노무사

③ 예외기간이 사이에 낀 경우



도 노무사

반복 계약 사이에 휴직 대체 같은 **예외 사유 기간이 끼어 있어도, 전후로 근로관계가 끊김 없이 이어졌다면 앞뒤 기간을 합산해요.**

(요지) 대법원 2018. 6. 19. 선고 2017두54975

④ 합산 판단 요소

계약 체결 경위, 당사자 의사, 계약 사이 시간 간격, 업무 내용·근로조건의 **유사성**을 봐요.



안내로봇 체키



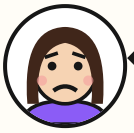
현장 반장

예외 기간 한 번 끼워 넣는다고 2년이 리셋되는 게 아니군요!

EP.3

2년 셈법 ②

계약 사이에 공백이 있을 때 · 없을 때



한결 대리

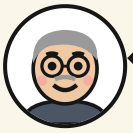
한 달 쉬었다가 재입사시키면 2년이 처음부터 다시 시작되는 거 아닌가요?

그렇게 단순하지 않아요. 공백이 있는 경우와 없는 경우를 나눠 볼게요.



도 노무사

① 공백이 있는 경우



도 노무사

근로관계가 계속된 것으로 볼 수 있는지를 따져서, 그렇다면 공백 앞뒤 기간을 합산해요.

(요지) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두63705

② 공백 판단 요소

- 공백 **길이**, 전체 기간 대비 **비율**
- 공백이 생긴 **경위**
- 공백 전후 업무·근로조건 **유사성**
- 공백 중 업무 **대체 방식**·근로자 처우
- 공백에 대한 당사자 **의사·인식**
- 다른 기간제근로자의 **반복 갱신 관행**

③ 공백 없이 반복한 경우

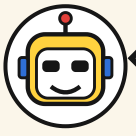
쉼 없이 반복 갱신했다면, 특별한 사정이 없는 한 최초 계약부터 마지막 계약까지 전부 계속근로기간이에요.

(요지) 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153



도 노무사

④ 단절로 보는 예외



안내로봇 체키

다만 업무 성격, 갱신 의사, 업무·장소·조건의 차이, 종료·재계약 절차를 보아 단순 반복이 아니라 새로운 근로관계가 맺어졌다면 그 시점에 끊겨요.

결국 '며칠 쉬었냐'보다 '같은 일을 계속했냐'가 핵심이네요.

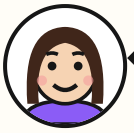


현장 반장

EP.4

차별시정 ① 누구와 비교하나

비교대상 근로자 선정의 네 가지 판례



한결 대리

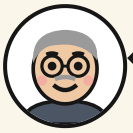
차별이라고 하려면 비교할 사람이 있어야 하잖아요. 아무나 고르면 되나요?

동종·유사 업무를 하는 무기계약 근로자여야 해요. 법원은 이 부분을 네 가지로 정리했어요.



도 노무사

① 실제 업무가 기준



도 노무사

취업규칙·계약서에 적힌 직무가 아니라 실제로 한 일로 판단해요. 범위·권한·책임이 조금 달라도 주된 업무에 본질적 차이가 없으면 동종·유사예요.

(요지) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011두7045

② 공무원도 비교대상

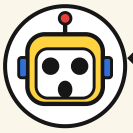
기간제법은 국가·지자체에도 적용돼요. 그래서 비교대상을 사법상 계약 근로자로 한정하지 않고, 공무원과도 비교할 수 있어요.

(요지) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2011두5391



도 노무사

③ 없는 사람은 안 돼요



안내로봇 체키

비교대상이 꼭 지금 그 사업장에 근무할 필요는 없지만, 그 직위에 존재하지 않는 근로자를 가정해서 고를 수는 없어요.

(요지) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857

④ 노동위원회의 직권

노동위원회는 현장 조사·자료 요구 등 직권 조사 권한이 있어요. 신청인이 주장한 비교대상과 동일성이 유지되는 범위에서 적절한 근로자를 직접 고를 수 있어요.

(요지) 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019두53952



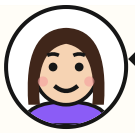
도 노무사

※ 구분 주의: 근로기준법 제6조(균등처우)가 쟁점인 무기계약직 사건에서는 공무원을 비교대상으로 보지 않은 판결(대법원 2023. 9. 21. 선고 2016다255941 전원합의체)이 있습니다. ②는 기간제법 제8조 사건입니다.

EP.5

차별시정 ② 불리한 처우와 합리적 이유

항목별로 볼까, 범주별로 볼까



비교대상을 찾았으면 이제 무엇을 따지나요?

한결 대리

두 단계예요. 불리한 처우가 있었는지, 그리고 그 처우에 합리적 이유가 없는지.

(요지) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2019두55262



도 노무사

① 두 개념

- **불리한 처우** — 임금 등 근로조건을 비교대상과 달리 대해 생긴 불이익
- **합리적 이유 없음** — 달리 대할 필요가 없거나, 필요해도 방법·정도가 적정하지 않음
- 판단 요소 — 불이익의 내용, 사용자의 사유, 고용형태, 업무 범위·권한·책임, 임금·근로조건 등을 종합

② 일부만 해당돼도 차별

기간제에만 있는 고유한 속성 때문에 불이익이 생겼다면, 기간제 일부에게만 적용되더라도 차별이에요.

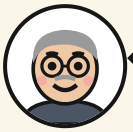
(요지) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2019두55262



도 노무사

③ 임금은 원칙 항목별

Σ



도 노무사

원칙은 문제 된 임금 항목끼리 비교해요. 그런데 항목 구성이 다르거나, 어떤 항목은 적고 어떤 항목은 많으면 관련 항목을 범주로 묶어 총액을 비교해요.

(요지) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857

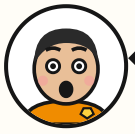
④ 합리적 이유도 범주별

어떤 항목이 어느 범주인지는 지급 근거·대상·성격, 덜 준 경위, 지급 관행으로 정해요. 합리적 이유도 범주별로 판단하고, 급여의 실제 목적, 업무 강도·양까지 봐요.

(요지) 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857



안내로봇 체키



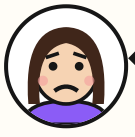
기본급은 같아도 수당 묶음 전체가 적으면 차별이 될 수 있다는 거군요.

현장 반장

EP.6

차별시정 ③ 언제까지 신청하나

계속되는 차별 · 복지포인트 · 계약이 끝난 뒤



시정 신청은 6개월 안에 해야 한다던데, 몇 년치 임금 차별이면 앞부분은 놓친 건가요?

한결 대리

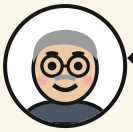
아니에요. 계속 일한 대가를 계속 덜 줬다면 그건 **계속되는 차별적 처우**예요. **마지막 차별이 끝난 날부터 6개월** 안에 신청하면 전체 기간이 기간 내로 인정돼요.

(요지) 대법원 2024. 2. 29. 선고 2020두49355 · 같은 법리의 선례 대법원 2011. 12. 22. 선고 2010두3237(당시 신청기간 3개월)



도 노무사

① 복지포인트는?



도 노무사

맞춤형 복지포인트는 배정 자체가 돈 지급이 아니라, 그해 안에 쓰고 정산받는 혜택이에요.

(요지) 대법원 2024. 2. 29. 선고 2020두49355

② 그래서 언제 끝나나

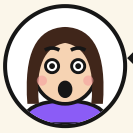
12/31

포인트를 못 받은 차별은 배정일에 끝나지 않고 그해 마지막 날까지 계속돼요.



안내로봇 체키

③ 계약이 끝났다면?



한결 대리

신청 도중에 계약기간이 끝나면 시정 신청도 의미가 없어지는 거죠?

④ 시정 이익은 남는다

아니요. 차별시정은 **받지 못한 불이익을 회복**하는 제도지 고용을 보장하는 제도가 아니에요. 그래서 계약 만료만으로 **시정을 구할 이익이 사라지지 않아요.**

(요지) 대법원 2016. 12. 1. 선고 2014두43288



도 노무사

EP.7

무기계약이 된 뒤의 근로조건

간주 근로자에게 어느 취업규칙을 적용하나



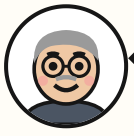
현장 반장

2년이 넘어 무기계약으로 간주되면, 월급이나 수당은 그대로인가요?

제8조 문언은 기간제 차별 금지지만, 법원은 취지와 **공평의 관념**을 근거로 이렇게 봤어요.



도 노무사

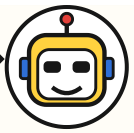


도 노무사

같은 사업장에 **동종·유사 업무**를 하는 무기계약 근로자가 있으면, 특별한 사정이 없는 한 그들에게 적용되는 **취업규칙이 똑같이 적용**돼요. 근로조건이 그보다 **불리해서는 안 됩니다.**

(요지) 대법원 2019. 12. 24. 선고 2015다254873

두 번째 정리 — **무기계약 간주는 '기간만 없앤 기간제'가 아니에요.**

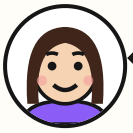


안내로봇 체키

EP.8

기간이 끝나면 정말 끝일까

기간 정함의 형식성 · 갱신기대권 · 전환기대권



한결 대리

기간제는 계약기간이 끝나면 당연히 퇴직하는 것 아닌가요?

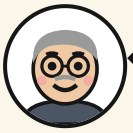
원칙은 맞아요. 기간 만료로 근로관계는 당연히 끝나요. 그런데 법원이 인정하는 **세 가지 예외**가 있어요.

(요지) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673



도 노무사

① 기간이 형식에 불과할 때



도 노무사

짧은 계약을 **오랫동안 반복**했고 계약 경위·당사자 진의·갱신 횟수 등을 보아 기간이 **형식에 불과**하면, 계약서와 상관없이 **무기계약**으로 봐요. 이때 정당한 사유 없는 갱신 거절은 **해고처럼 무효**예요.

(요지) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673

② 갱신기대권

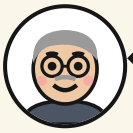
갱신 조항이 없어도 계약 성격, 체결 동기, **갱신 기준·관행**, 업무 성격을 보아 요건을 갖추면 갱신된다는 **정당한 기대**가 생겼다면, 부당한 갱신 거절은 **무효**이고 계약은 **갱신된 것으로** 봐요.

(요지) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729



도 노무사

③ 전환기대권



도 노무사

계약서·취업규칙·단체협약에 정규직 전환 요건이 있거나 사정상 전환 기대가 형성됐다면, 합리적 이유 없는 전환 거절은 **무효**이고 **무기계약으로 전환된 것**으로 봐요.

(요지) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765

④ 현장의 말

'열심히 하면 정규직 된다'는 말을 매년 했다면… 그게 기대권의 씨앗이 될 수 있겠네요.

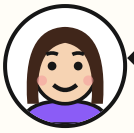


현장 반장

EP.9

갱신기대권 심화 ①

법리 · 고령자 · 거절의 합리적 이유 · 대량 거절



한결 대리

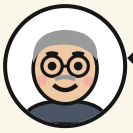
갱신기대권이 인정되면 사용자는 절대 갱신을 거절 못 하나요?

아니요. **합리적 이유**가 있으면 거절할 수 있어요. 대신 그 판단이 꽤 엄격하죠.



도 노무사

① 법리와 효과



도 노무사

갱신 조항이 있거나, 없더라도 **신뢰관계**가 형성돼 갱신 기대가 정당하면, 합리적 근거 없는 거절은 **예외적으로 무효**예요. 만료 후 관계는 **갱신된 것과 같아요.**

(요지) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729

② 정년 후 고령자도

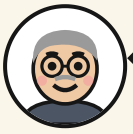
고령자라 제4조 예외에 해당한다는 이유만으로 법리 적용이 배제되지 않아요. 다만 정년 후 계약이면 **직무수행 능력, 연령에 따른 능률 저하·위험**, 정년 후 재고용 제도와 **갱신 사례도 함께 봐요.**

(요지) 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563



도 노무사

③ 거절의 합리적 이유



도 노무사

사업 목적·성격, 근로자의 지위·업무, 갱신 요건·절차의 운영, 근로자 귀책 사유 등을 보아 거절 사유와 절차가 **객관적·합리적·공정**해야 해요. **증명책임은 사용자**에게 있어요.

(요지) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493

④ 신규채용으로 바꿔 대량 거절

갱신 대신 '신규 채용 절차로 다시 봅겠다'며 **사전 협의도, 우선 선발 기준도 없이** 대량으로 거절하면 기대권을 통째로 배제하는 것이라 안 돼요. 경영상 필요, 근거 규정, 회피 노력, 공정한 선정 기준, 차별 여부를 따져요.

(요지) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493

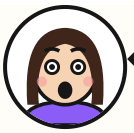


도 노무사

EP.10

갱신기대권 심화 ②

기간이 끝난 뒤에도 다툴 수 있나 · 2년 넘는 기대권 · 서면통지



한결 대리

계약기간이 이미 끝났는데도 갱신 거절이 무효라고 다툴 수 있어요?

네. 정당한 기대가 인정되면 부당한 갱신 거절은 부당해고처럼 효력이 없으니, 기간이 끝난 뒤에도 다툴 법률상 이익이 있어요.

(요지) 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 (취지)



도 노무사

① "2년 지났으니 끝"?



현장 반장

2년 넘으면 어차피 끝나는 계약이니, 그 뒤 기대권은 없다고 보면 되지 않나요?

② 2년 넘는 기대권도 인정

2년+

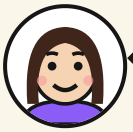
제4조는 남용을 막아 지위를 보장하려는 규정이지, 기대권 형성을 막는 규정이 아니에요. 그래서 총 사용기간 2년을 넘는 갱신기대권도 인정될 수 있고, 2년이 지났다는 이유만으로 다툴 자격을 부정할 수 없어요.

(요지) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765



도 노무사

③ 갱신 거절 통지와 서면통지



한결 대리

그럼 갱신 거절도 해고처럼 근로기준법 제27조 서면통지를 지켜야 하나요?

④ 법원의 답

기간 만료로 끝난 뒤 하는 갱신 거절 통지에는 제27조가 적용되지 않아요. 해고와 달리 계약이 기간 만료로 당연히 끝나기 때문이에요.

(요지) 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114



도 노무사

⚠ 오해 주의

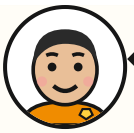
서면통지 의무가 없다는 것이지 **갱신 거절이 자유롭다는 뜻은 아닙니다**. 갱신기대권이 있으면 거절에 합리적 이유가 필요하고, 그 증명책임은 사용자에게 있습니다. 실무에서는 사유를 **서면으로 남겨 두는 것**이 분쟁 예방에 유리합니다.

※ 자동 자막에는 '제17조'로 들리는 부분이 있으나, 판례 취지상 근로기준법 **제27조(해고사유 등의 서면통지)**로 바로잡았습니다.

EP.11

그럼 우리 현장은?

아웃소싱·파견·채용대행 현장에서 읽는 기간제 판례 (작성자 정리)



현장 반장

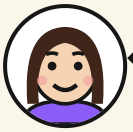
저희 현장은 계약직, 파견, 도급이 섞여 있어요. 오늘 판례를 어떻게 적용하면 될까요?

먼저 **법이 다르다**는 점부터요. 파견근로자는 기간제법이 아니라 **파견법**의 사용기간·직접고용 규정을 따로 봐야 해요.



도 노무사

① 2년 관리 대장



한결 대리

공백·예외기간까지 합산될 수 있으니, 근로자별로 **최초 입사일·공백·업무 변동**을 한 장에 기록해 둬야겠어요.

② 재계약 기준 문서화

갱신 기준·평가 절차를 **미리 정하고 알리고 그대로 운영**해야 해요. 기준 없이 관행으로만 갱신하면 기대권이 쌓여요.



도 노무사

③ 수당·복지 점검



안내로봇 체키

고객사의 무기계약직과 **같은 일**을 한다면 수당 묶음·복지포인트 차이를 범주별로 점검해 보세요.

④ 말 한마디도 기록

GO

'계속 같이 가자', '정규직 시켜 줄게' 같은 말은 조심! 약속할 거면 **요건과 절차**까지 같이 정하기로.



현장 반장

※ 위 내용은 ㈜제니엘이노베이션의 현장 경험을 바탕으로 정리한 의견이며, 개별 사안은 노무 전문가 검토가 필요합니다.

NUMBERS

숫자로 보는 기간제법

2년
기간제 사용기간 원칙 상한 (제4조)

6개월
차별시정 신청 기간 (제9조)

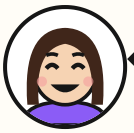
15시간
주 소정근로 미만이면 초단시간

12개
원작 영상 챕터, 모두 반영

CHECK

기간제 재계약 점검표

인사담당자용 (작성자 제안)



한결 대리

다음 달 재계약 전에 이것부터 확인할게요!

- [ ] 근로자별 **최초 계약일부터** 공백·예외기간을 포함해 계속근로기간을 계산했는가
- [ ] '사업 완료 시까지' 계약이 **객관적으로 끝나는 사업**인지 확인했는가
- [ ] 2년 적용을 배제하는 **각서·합의**를 받고 있지는 않은가 (무효)
- [ ] 동종·유사 업무 무기계약직과 **임금 범주·복지포인트** 차이를 점검했는가
- [ ] 무기계약 간주자에게 **동종 무기계약직 취업규칙**을 적용하고 있는가
- [ ] 갱신·전환 **기준과 절차**가 문서로 정해져 있고 실제로 그대로 운영되는가
- [ ] 갱신 거절 시 **합리적 사유와 증빙**을 사용자가 입증할 수 있는가
- [ ] 재계약을 **신규채용 절차로 바꿀 때** 사전 협의·우선 선발 기준을 마련했는가
- [ ] 파견근로자는 기간제법이 아닌 **파견법 기준**으로 따로 관리하고 있는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안입니다. 구체적 사안은 노무 전문가 검토를 받으세요.

SUMMARY

흐름 정리

2년 셈법 → 차별시정 → 무기계약 간주 → 기대권

⏱ 사용기간

- 제4조 제2항은 **강행규정**
- 공백·예외기간도 **합산** 가능
- 형식적 완료 기간 반복은 예외 불인정

⚖ 차별시정

- **실제 업무**로 비교대상 선정
- 임금은 **범주별** 비교 가능
- 계속 차별은 **종료일부터 6개월**

📄 무기계약 간주

- 동종 무기계약직 **취업규칙 적용**
- 근로조건이 더 불리하면 안 됨

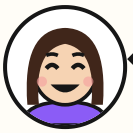
🔁 기대권

- 형식성·**갱신·전환** 기대권
- 거절 이유 증명은 **사용자**

- 2년 넘는 기대권도 인정

EPILOGUE

계약서보다 오래 남는 것



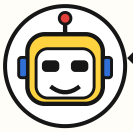
오늘 판례를 보니, 결국 법원은 계약서 문구보다 실제 모습을 보네요.

한결 대리

맞아요. 기준을 미리 정하고, 약속은 지키고, 기록은 남기는 것. 그게 가장 좋은 분쟁 예방이에요.



도 노무사



다음 노동판례툰에서 또 만나요!

안내로봇 체키

'법은 최소한의 도덕이다' — 게오르크 옐리네크

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '김영호의 노동법튜브' 「판례낭독 : 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률 편」(2026.10.5 게시, 2026.10.1 기준) — https://youtu.be/E-nbFtfalzY

영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

원자료 · 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조·제8조·제9조, 근로기준법 제27조 (국가법령정보센터)

판례 · 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016두62795 · 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016다255910 · 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013다2672 · 대법원 2018. 6. 19. 선고 2013다85523 · 대법원 2018. 6. 19. 선고 2017두54975 · 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두63705 · 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두52153 · 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011두7045 · 대법원 2014. 11. 27. 선고 2011두5391 · 대법원 2019. 9. 26. 선고 2016두47857 · 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019두53952 · 대법원 2023. 6. 29. 선고 2019두55262 · 대법원 2024. 2. 29. 선고 2020두49355 · 대법원 2016. 12. 1. 선고 2014두43288 · 대법원 2019. 12. 24. 선고 2015다254873 · 대법원 2006. 2. 24. 선고 2005두5673 · 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 · 대법원 2016. 11. 10. 선고 2014두45765 · 대법원 2017. 2. 3. 선고 2016두50563 · 대법원 2017. 10. 12. 선고 2015두44493 · 대법원 2020. 2. 20. 선고 2019두52386 전원합의체 (취지) · 대법원 2021. 10. 28. 선고 2021두45114

※ 등장인물은 모두 가상의 캐릭터입니다. 판례 요지는 작성자가 풀어 쓴 것이며 법률 자문이 아닙니다.